

Số: 17/QC-VTP

Ninh Thuận, ngày 13 tháng 3 năm 2025

QUY CHẾ CUỘC ĐẤU GIÁ

Căn cứ Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24 tháng 11 năm 2015 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Thi hành án dân sự năm 2008 (được sửa đổi, bổ sung năm 2014) và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản ngày 17/11/2016; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản ngày 27/6/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Thông tư số 03/2025/TT-BTC ngày 22/01/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn về chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản;

Căn cứ Phụ lục hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 09/2025/PLHD-DVĐG ngày 13 tháng 3 năm 2025 giữa Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước và Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Phan Rang – Tháp Chàm;

Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước ban hành Quy chế cuộc đấu giá tài sản với nội dung như sau:

Điều 1. Tài sản đấu giá, nguồn gốc, tình trạng pháp lý, nơi có tài sản đấu giá:

1. Tài sản đấu giá:

a/ Quyền sử dụng đất diện tích 384m² thuộc thửa đất số 210, tờ bản đồ số 19, tại khu phố 9, phường Đông Hải, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CD070247 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Thuận cấp ngày 10/11/2016, sổ vào sổ cấp giấy chứng nhận CS: 02233 đứng tên ông Đinh Tấn Vũ; thửa đất có 30,3m² thuộc chỉ giới quy hoạch giao thông.

b/ Tài sản gắn liền trên đất:

- Nhà cao 01 tầng, mái lợp tôn, trần la phong nhựa, tường xây gạch, mặt tiền nhà ốp đá rửa, nền gạch hoa, diện tích xây dựng 170m² (theo Giấy chứng nhận đã cấp).

- Nhà vệ sinh mái lợp tôn, tường xây gạch, nền gạch hoa, diện tích 7,8m².

- Mái che tôn khung gỗ tạp diện tích 36,66m².

- Tường rào xây gạch ốp đá rồi, trụ gạch ốp gạch trang trí, khung gỗ tạp dài 10,51m, cao 2m.

- Nền sân gạch bát tràng diện tích 206,2m².

(Chi tiết, hiện trạng, diện tích tài sản theo Biên bản về việc kê biên, xử lý tài sản ngày 10/7/2024).

2. Nguồn gốc và tình trạng pháp lý:

a. Nguồn gốc: Tài sản thi hành án theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự.

b. Tình trạng pháp lý:



- Quyết định số 19/2022/QĐST-DS, ngày 04 tháng 4 năm 2022 của Toà án nhân dân thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận về việc công nhận sự thỏa thuận của các đương sự;

- Quyết định thi hành án số: 424/QĐ-CCTHADS, ngày 20 tháng 11 năm 2023 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận về việc thi hành án theo yêu cầu;

- Quyết định số 24/QĐ-CCTHADS ngày 04/7/2024 của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Phan Rang – Tháp Chàm về việc cưỡng chế kê biên xử lý tài sản;

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CD070247 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Thuận cấp ngày 10/11/2016, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CS: 02233 đứng tên ông Đinh Tấn Vũ (bản chụp);

- Biên bản về việc kê biên, xử lý tài sản ngày 10/7/2024;

- Biên bản thỏa thuận về tổ chức thẩm định giá, tổ chức đấu giá ngày 10/7/2024;

- Chứng thư thẩm định giá số 211/2024/26/CT-VNJP-NT ngày 19/7/2024 của Công ty Cổ phần Thẩm định giá và tư vấn đầu tư Việt – Nhật;

- Quyết định số 31/QĐ-CCTHADS ngày 11/3/2025 về việc giảm giá tài sản (lần 5) của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Phan Rang - Tháp Chàm.

3. Nơi có tài sản đấu giá: Tại thửa đất số 210, tại khu phố 9, phường Đông Hải, thành phố Phan Rang –Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

Điều 2. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Trong giờ hành chính từ 07 giờ 00 phút ngày 26/3/2025 đến 17 giờ 00 phút ngày 28/3/2025 tại thửa đất số 210, tại khu phố 9, phường Đông Hải, thành phố Phan Rang –Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

2. Đăng ký xem tài sản:

a. Người tham gia đấu giá có nhu cầu xem tài sản đấu giá đăng ký với Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước để được hướng dẫn đi xem hiện trạng tài sản đấu giá.

b. Người tham gia đấu giá tự chịu trách nhiệm về quyết định của mình đối với tình trạng, đặc điểm và chất lượng tài sản sau khi xem.

c. Những người tham gia đấu giá không có nhu cầu đi xem tài sản thì phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về chất lượng, thông tin khác liên quan đến tài sản đấu giá và không có quyền khiếu nại sau này.

d. Người tham gia đấu giá phải tự đối chiếu thông tin trong hồ sơ đấu giá với tài sản đấu giá. Mọi thắc mắc hay có sự sai lệch về thông tin tài sản phải thông báo cho Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước xem xét, giải quyết trước khi phiên đấu giá diễn ra.

Điều 3. Thời gian và địa điểm bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

Thời gian, địa điểm bán hồ sơ mời tham gia đấu giá và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ 07 giờ 00 phút ngày 14/3/2025 đến 17 giờ 00 phút ngày 01/04/2025

(trong giờ hành chính), tại Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước. Địa chỉ: Lô TM 11-10, Khu K1, P. Mỹ Bình, TP. Phan Rang Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

Điều 4: Giá khởi điểm của tài sản đấu giá, tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiền đặt trước, thời hạn nộp tiền đặt trước, các loại thuế có liên quan đến tài sản đấu giá:

1. **Giá khởi điểm của tài sản đấu giá:** 1.908.120.000 đồng (Một tỷ, chín trăm lẻ tám triệu, một trăm hai mươi nghìn đồng). Giá này chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí khác (nếu có).

2. **Tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá:** 400.000 đồng/hồ sơ.

3. **Tiền đặt trước:** 381.624.000 đồng (Ba trăm tám mươi một triệu sáu trăm hai mươi bốn nghìn đồng).

- **Thời gian nộp:** Từ 07 giờ 00 phút ngày 14/3/2025 đến 17 giờ 00 phút ngày 01/4/2025.

- **Phương thức nộp:** Chuyển khoản vào tài khoản số 979 888 889 của Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước mở tại Ngân hàng TMCP Nam Á - chi nhánh Ninh Thuận (NamAbank).

- Khoản tiền đặt trước hợp lệ là khoản tiền báo có trong tài khoản của Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước theo đúng thời gian quy định.

- **Quy định khác:**

+ Người tham gia đấu giá không được nộp tiền đặt trước thay cho người tham gia đấu giá khác khi cùng tham gia đấu giá.

+ Người tham gia đấu giá có quyền từ chối tham gia cuộc đấu giá và được nhận lại tiền đặt trước trong trường hợp có thay đổi về giá khởi điểm, số lượng, chất lượng tài sản, thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá, hình thức đấu giá, phương thức đấu giá đã niêm yết, thông báo công khai.

+ Người không trúng đấu giá được trả lại tiền đặt trước trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá;

+ Trường hợp trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước được chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện giao kết hoặc thực hiện hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc thực hiện nghĩa vụ mua tài sản đấu giá sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Việc xử lý tiền đặt cọc được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.

+ Cách ghi nội dung phiếu nộp tiền: Người đăng ký tham gia đấu giá ghi rõ nội dung sau trong giấy nộp tiền: "**Tên khách hàng**" nộp tiền đặt trước đấu giá.

+ Khách hàng tự trả các chi phí liên quan đến việc nộp và nhận lại tiền đặt trước.

4. Các loại thuế, phí, lệ phí:

- **Lệ phí trước bạ, phí công chứng hợp đồng mua bán:** Người mua được tài sản đấu giá có nghĩa vụ nộp lệ phí trước bạ, phí công chứng hợp đồng mua bán tài sản trúng đấu giá và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.

- Thuế giá trị gia tăng: Người mua được tài sản đấu giá phải chịu trách nhiệm nộp thuế giá trị gia tăng trong trường hợp giá khởi điểm chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, mà tài sản đấu giá thuộc diện phải chịu thuế giá trị gia tăng theo quy định.

- Ngoài ra, người trúng đấu giá còn phải nộp các loại thuế, phí, lệ phí khác theo quy định của pháp luật (nếu có).

Điều 5: Thời gian, địa điểm, điều kiện, người được đăng ký tham gia đấu giá, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

1. Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Từ 07 giờ 00 phút ngày 14/3/2025 đến hết 17 giờ 00 phút ngày 01/4/2025 (trong giờ hành chính), tại Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước. Địa chỉ: Lô TM 11-10, Khu K1, P. Mỹ Bình, TP. Phan Rang Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

2. Điều kiện được đăng ký tham gia đấu giá:

- Có đủ điều kiện năng lực tham gia đấu giá quy định của Luật đấu giá tài sản.
- Chấp nhận toàn bộ quy chế và nội quy của Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước.

- Tự nguyện nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá tài sản hợp lệ và tiền đặt trước theo đúng quy định.

- Cam kết nộp tiền trúng đấu giá đúng thời hạn theo quy định và chịu trách nhiệm về tính xác thực của thành phần hồ sơ tham gia đấu giá.

3. Người được đăng ký tham gia đấu giá:

- Tổ chức, cá nhân đủ điều kiện tham gia đấu giá theo quy định của Luật Đấu giá tài sản; không thuộc đối tượng bị cấm theo quy định của pháp luật và có đủ năng lực hành vi dân sự.

4. Người không được tham gia đấu giá tài sản: Căn cứ Điều 38 của Luật Đấu giá tài sản.

- Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình.

- Người làm việc trong tổ chức hành nghề đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành phiên đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản.

- Người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật.

- Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người quy định tại điểm c khoản này.

- Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật áp dụng đối với loại tài sản đó.

- Các trường hợp không đủ điều kiện tham gia đấu giá theo quy định tại khoản 2 Điều này.

5. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Nộp hồ sơ đăng ký:

+ Người tham gia đấu giá nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Từ 07 giờ 00 phút ngày 14/3/2025 đến 17 giờ 00 phút ngày 01/4/2025 (Trong giờ hành chính).

+ Địa điểm nộp hồ sơ: tại Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước.

- **Nộp tiền đặt trước:** Người đăng ký tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước theo đúng quy định tại khoản 3 Điều 4 Quy chế này.

6. Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá bao gồm:

+ Đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu quy định của Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước.

+ Biên lai thu tiền mua hồ sơ, chứng từ nộp tiền đặt trước (bản sao kèm bản chính để đối chiếu).

+ Bản sao căn cước công dân (kèm bản gốc để đối chiếu).

+ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (bản photo có chứng thực/công chứng theo quy định), nếu là tổ chức.

+ Giấy ủy Quyền (nếu ủy quyền) cho người khác thay mình tham gia đấu giá (Có chứng thực của cơ quan tổ chức có thẩm quyền, nộp trước 02 ngày trước khi tổ chức cuộc đấu giá.

Điều 6: Thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá:

- Thời gian tổ chức phiên đấu giá: Vào lúc 14 giờ 30 phút ngày 04/4/2025 (thứ Sáu).

- Địa điểm tổ chức phiên đấu giá: tại Hội trường Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước. Địa chỉ: Lô TM 11-10, khu K1, phường Mỹ Bình, TP. PR-TC, Ninh Thuận.

- Người tham gia đấu giá khi đến tham gia phiên đấu giá phải mang theo Căn cước công dân bản gốc để kiểm tra, đối chiếu.

***Ghi chú:** Thời gian và địa điểm tổ chức phiên đấu giá có thay đổi tùy vào tình hình thực tế. Trường hợp có sự thay đổi, Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước sẽ thông báo đến từng người tham gia đấu giá.

Điều 7. Hình thức, phương thức đấu giá:

1. Hình thức đấu giá: Đấu nguyên lô. Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại phiên đấu giá.

2. Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

Điều 8. Các trường hợp bị truất quyền tham gia đấu giá và không được nhận lại tiền đặt trước:

1. Trường hợp bị truất quyền tham gia đấu giá:

a. Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham dự phiên đấu giá;

b. Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để đìm giá, nâng giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

c. Cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối, mất trật tự tại phiên đấu giá;

d. De dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

d. Nhận ủy quyền tham gia đấu giá của người tham gia đấu giá khác đối với tài sản mà mình cũng là người tham gia đấu giá tài sản đó; nhận ủy quyền tham gia đấu giá của từ hai người tham gia đấu giá trở lên đối với cùng một tài sản;

e. Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp vợ, chồng, anh ruột, chị ruột, em ruột cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;

g. Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp công ty mẹ, công ty con, các doanh nghiệp mà cá nhân, tổ chức hoặc nhóm cá nhân, tổ chức có khả năng chi phối hoạt động của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;

h. Người rút lại giá đã trả hoặc rút lại giá đã chấp nhận quy định tại Điều 50 Luật Đấu giá tài sản;

i. Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan.

2. Tiền đặt trước không được nhận lại trong các trường hợp sau:

a. Đã nộp tiền đặt trước nhưng không tham dự phiên đấu giá, buổi công bố giá mà không thuộc trường hợp bất khả kháng;

b. Bị truất quyền tham gia đấu giá do có hành vi vi phạm quy định tại khoản 5 Điều 9 của Luật Đấu giá tài sản;

c. Từ chối ký biên bản đấu giá theo quy định tại khoản 3 Điều 44 của Luật Đấu giá tài sản;

d. Rút lại giá đã trả hoặc giá đã chấp nhận theo quy định tại Điều 50 của Luật Đấu giá tài sản;

d. Từ chối kết quả trúng đấu giá theo quy định tại Điều 51 của Luật Đấu giá tài sản.

Điều 9. Bước giá, giá phải trả, cách thức trả giá, giá trả hợp lệ, giá trả không hợp lệ:

1. Bước giá: Bước giá tối thiểu là 01% so với giá khởi điểm, áp dụng cho 01 (một) lần trả giá và không hạn chế mức trả giá tối đa.

2. Giá phải trả: Người trả giá đầu tiên phải trả ít nhất bằng giá khởi điểm. Người trả giá sau phải trả giá cao hơn giá mà người trả giá trước liền kề đã trả ít nhất 01 bước giá.

3. Cách thức trả giá: Đấu giá viên điều hành phiên đấu giá theo hình thức đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại phiên đấu giá theo trình tự quy định tại khoản 1, 2 Điều 41 Luật Đấu giá tài sản; việc trả giá trong trường hợp đấu giá theo phương thức trả giá lên được thực hiện như sau:

- Đấu giá viên yêu cầu người tham gia đấu giá thực hiện việc trả giá.

- Người tham gia đấu giá trả giá. Giá trả, ít nhất bằng giá khởi điểm. Người trả giá sau phải trả giá cao hơn giá mà người trả giá trước liền kề đã trả ít nhất 01 bước giá.

- Đấu giá viên công bố giá đã trả sau mỗi lần người tham gia đấu giá trả giá và đề nghị những người tham gia đấu giá khác tiếp tục trả giá. Khoảng thời gian tối đa giữa các lần trả giá là 01 phút.

- Đấu giá viên công bố người đã trả giá cao nhất là người trúng đấu giá sau khi nhắc lại 03 lần giá cao nhất đã trả mà không có người trả giá cao hơn.

(Tùy vào tình hình thực tế, Đấu giá viên sẽ hướng dẫn cách thức trả giá cụ thể tại phiên đấu giá).

4. Giá trả hợp lệ: Giá trả đúng quy định tại khoản 1, 2, 3 Điều này.

5. Giá trả không hợp lệ: Giá trả không đúng quy định tại khoản 1, 2, 3 Điều này.

Điều 10. Về việc rút lại hồ sơ tham gia đấu giá:

Trường hợp trước thời hạn kết thúc tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá, người đăng ký tham gia đấu giá có thể rút lại hồ sơ tham gia đấu giá và được hoàn trả lại khoản tiền đặt trước (nếu đã nộp tiền đặt trước) nhưng không hoàn trả tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá.

Điều 11. Phương thức thanh toán:

1. Sau khi đấu giá thành, người trúng đấu giá phải tiến hành ký Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá với Người có tài sản đấu giá là Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Phan Rang – Tháp Chàm.

2. Khoản tiền đặt trước của người trúng đấu giá được chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện hợp đồng mua bán tài sản đấu giá và được trừ để thực hiện nghĩa vụ thanh toán tiền mua tài sản đấu giá. Phần còn lại người trúng đấu giá chuyển khoản vào tài khoản của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Phan Rang – Tháp Chàm với số tài khoản: 3949.0.1047596.00000 mở tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Ninh Thuận trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày đấu giá thành và không được gia hạn thêm.

3. Việc xử lý tiền đặt cọc thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.

4. Ngoài ra, bên trúng đấu giá phải nộp các khoản thuế, phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) theo quy định pháp luật.

Điều 12. Phương thức giao tài sản đấu giá:

1. Thời hạn giao tài sản đấu giá: Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày người mua được tài sản đấu giá nộp đủ tiền, người có tài sản tổ chức việc giao tài sản cho người mua được tài sản đấu giá, trừ trường hợp có sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan.

2. Địa điểm bàn giao tài sản: Tại thửa đất số 210, tại khu phố 9, phường Đông Hải, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

3. Phương thức giao tài sản: Người có tài sản đấu giá giao tài sản trực tiếp cho người mua được tài sản đấu giá với sự chứng kiến của Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước, các cơ quan liên quan (nếu có) và giao tài sản đúng với hiện trạng tài sản đấu giá, đồng thời hướng dẫn và cung cấp đầy đủ những văn bản, giấy tờ liên quan đến tài sản để người mua được tài sản đăng ký chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng theo quy định pháp luật hiện hành. Việc giao nhận tài sản được lập thành biên bản có chữ ký của

C.T.A.
✓
DANH
ƯỚC
M.T.

các bên có liên quan. Người có tài sản có trách nhiệm xuất hóa đơn cho người mua tài sản đấu giá (nếu có).

Điều 13. Quy định đảm bảo trật tự, an toàn tại phòng đấu giá:

Trong quá trình tổ chức phiên đấu giá tài sản, người tham gia đấu giá phải giữ gìn trật tự chung theo sự điều hành của Đấu giá viên. Người tham gia đấu giá phải tuân thủ đúng Nội quy phiên đấu giá quy định tại Quyết định số 02/QĐ-ĐGVTP ngày 18 tháng 10 năm 2017 của Giám đốc Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước.

Điều 14. Các hành vi bị nghiêm cấm:

1. Trong quá trình tổ chức phiên đấu giá, người tham gia đấu giá không được rời khỏi phòng đấu giá. Nghiêm cấm sử dụng điện thoại trong phòng tổ chức phiên đấu giá.
2. Người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, cá nhân tổ chức có liên quan có hành vi vi phạm quy định tại khoản 5 Điều 9 hoặc quy định khác của Luật Đấu giá tài sản thì tùy tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Điều 15. Hủy kết quả đấu giá tài sản:

1. Theo thỏa thuận giữa người có tài sản đấu giá, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản và người trúng đấu giá về việc hủy kết quả đấu giá tài sản hoặc giữa người có tài sản đấu giá và người trúng đấu giá về việc hủy giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá, hủy bỏ hợp đồng mua tài sản đấu giá, trừ trường hợp gây thiệt hại hoặc làm ảnh hưởng đến lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức;
2. Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, hợp đồng mua bán tài sản đấu giá bị Tòa án tuyên bố vô hiệu theo quy định của pháp luật về dân sự trong trường hợp người trúng đấu giá có hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 5 Điều 9 của Luật Đấu giá tài sản;
3. Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản bị hủy bỏ theo quy định tại khoản 6 Điều 33 của Luật Đấu giá tài sản;
4. Người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, đấu giá viên có hành vi thông đồng, móc nối, dìm giá trong quá trình tham gia đấu giá dẫn đến làm sai lệch thông tin tài sản đấu giá hoặc hồ sơ tham gia đấu giá hoặc kết quả đấu giá tài sản.

Điều 16. Hậu quả pháp lý khi hủy kết quả đấu giá tài sản:

Trường hợp hủy kết quả đấu giá tài sản theo quy định tại các khoản 2, 3, 4 Điều 72 của Luật Đấu giá tài sản thì các bên khôi phục lại tình trạng ban đầu, hoàn trả cho nhau tài sản đã nhận, nếu không hoàn trả được bằng hiện vật thì phải trả bằng tiền. Bên có lỗi gây thiệt hại phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Điều 17. Những quy định khác:

1. Chỉ có người có tên trong danh sách đấu giá mới được vào phòng đấu giá.
2. Các nội dung khác thực hiện theo Luật Đấu giá tài sản.
3. Trước khi mở cuộc bán đấu giá 01 ngày làm việc, người phải thi hành án có quyền nhận lại tài sản nếu nộp đủ tiền thi hành án và thanh toán các chi phí thực tế, hợp lý đã phát sinh từ việc cưỡng chế thi hành án, tổ chức bán đấu giá (quy định tại khoản 5

điều 101 Luật Thi hành án dân sự 2008). Theo đó người phải thi hành án sẽ có trách nhiệm hoàn trả phí tổn thất thực tế, hợp lý cho người đăng ký mua tài sản. Mức phí tổn do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết. Mọi ý kiến thắc mắc, kiến nghị của khách hàng tham gia đấu giá liên hệ người có tài sản để được tư vấn và giải quyết.

Điều 18. Tổ chức thực hiện:

Quy chế này gồm 18 Điều.

Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước; Tổ chức, cá nhân có tài sản đấu giá; người đăng ký tham gia đấu giá; Các đơn vị, cá nhân có liên quan trong quá trình tổ chức đấu giá có trách nhiệm thực hiện quy chế này./.

***Nơi nhận:**

- Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Phan Rang – Tháp Chàm;
- Thông báo công khai trên Cổng Đấu giá tài sản quốc gia;
- Niêm yết công khai tại Công ty;
- Người tham gia đấu giá;
- Lưu HS, VT.



GIÁM ĐỐC

Phạm Văn Phước

